INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESTRITAMENTE RESIDENCIAL

Pelo presente **Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel**, que é regido pela **Lei nº 8.245/1991**, alterado pela **Lei 12.112/2009**, **Código Civil Brasileiro/2002**, e conforme o disposto no inciso **XXXVI**, do **Art 5º** da **Constituição Federal** de 05 de outubro de 1988, as **PARTES** abaixo qualificadas, têm justo e contratado na melhor forma de direito, o que segue:

1. DAS PARTES CONTRATANTES

1.1 LOCADORA: Nilse Davanço, brasileira, divorciada, professora universitária, portadora do RG n° 21.233.276-4, inscrita no CPF sob o n° 471.881.546-00, residente e domiciliada à Rua Iturama, 2060 - Ipê Amarelo, na cidade de Frutal Minas Gerais, CEP: 38.206-136. Número de celular: (34) 9 9896-5766, e-mail: ndrizzi@gmail.com

1.2 LOCATÁRIO: TEG UNIÃO – Locação, Serviços & Empreendimentos Ltda, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 19.887.731/0001-29, situada na Rua Cayová, 1203 – Jardim São Lourenço Campo Grande/MS – CEP: 79.041-640.

1.3 GARANTIA: Não será contemplado fiador nesse contrato.

2. **DO IMÓVEL LOCADO** – Imóvel residencial situado à Pirajuba n° 1.500, Bairro Ipê Amarelo, na cidade de Frutal Minas Gerais. Lavrada escritura em nome de Nilse Davanço sob o N°358, págs. 97/99, em cartório de imóvel da cidade. O imóvel citado acima se refere a uma casa residencial, com três quartos, sendo um deles com suíte e, um banheiro social, todos com box de vidro novos. Dos banheiros todos com armários novos. Tendo ainda, sala, copa e cozinha, (com pia e abaixo armário fixo) além de armários outros instados, mais coifa instalada na cozinha. Varanda ampla, garagem grande, piscina, jardim ao fundo gramado, jardim de frente, portão de garagem eletrônico e portão social elétrico, e chaves tetra, interfone, com toda iluminação interna e externa funcionando, algumas em led.

2- DO VALOR DO ALUGUEL:

O valor do aluguel mensal será de **R$ 2.250,00** (Dois mil e duzentos e cinquenta reais).

2.1 – DO CAUÇÃO:

Será pago em PIX, o valor de 1 (um) aluguel: R$2.250,00 no dia 20/10/2024, por parte do LOCATÁRIO. Ao findar o período contratual , o locatário ao findar o contrato será descontado e utilizado pela Locadora como garantia para despesas futuras e eventuais avarias no imóvel. Na ausência destes, o valor será devolvido ao LOCATÁRIO ao final da locação, sem correção.

3- DO PRAZO:

O Prazo de locação será de **06 (seis) meses**. Iniciando-se em **15/10/2024,** com o **término** em **14/04/2025.**

Digitalizado com CamScanner

3.1 Quanto ao terno do prazo locatício, caso o **LOCATÁRIO** deseje renovar a locação, esta deverá comunicar expressamente sua intenção à **LOCADORA** com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, a fim de ser lavrado novo contrato, com novo prazo, cujo novo valor do aluguel será estipulado, de comum acordo entre as partes.

4. DO ALUGUEL E ENCARGOS

O valor a ser pago de aluguel é **R$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais)** mensais, pago na entrada no imóvel.

4.1 FORMA DE REAJUSTE - Reajustável anualmente, ressalvado o disposto no item "4.1.1" tomando-se por base a variação acumulada do índice Geral de Preços de Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas **(IGPM/FGV),** ou na falta deste pelos índices subsequentes: Índice de Preços ao Consumidor **(IPC)**, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

4.2 Na hipótese de Lei subsequente, Medida Provisória, ou Portaria, vier a admitir outra forma de reajuste de aluguel antes ou após o 13º (décimo terceiro) mês de locação, o reajuste do aluguel será feito no menor prazo permitido pela legislação, então vigente, de acordo com os índices e a ordem de preferência citados no item **"4.1"** desta clausula, ou seja, autorizada pelo Governo Federal, periodicidade menor para reajuste do aluguel, este será imediatamente aplicada, adotando-se o menor período permitido para o reajuste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de reajuste com índice negativo, o valor do presente aluguel permanecerá inalterado sem qualquer redução no seu montante.

4.4 Os aluguéis deverão ser pagos até o dia **20** de cada mês, valendo como recibo de pagamento o comprovante do depósito bancário. Deverão ser depositados na **Conta Corrente: 01242-2, Agência: 1441, Banco: Itaú,** em nome da **LOCADORA**.

DO INADIMPLEMENTO:

Estipula-se a multa de 10% (dez por cento) que será cobrado do LOCATÁRIO (A/S) no caso de atraso no pagamento, considerando-se em mora do dia ao vencimento do aluguel além das demais cominações legais, independentemente de notificações ou interpelações caso o pagamento não ocorra na data aprazada.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO fica ciente que haverá a inclusão de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito CSPC, Serasa, distribuidor de protestos, etc., no caso de inadimplência decorrente da presente locação, bem como o que couber para a fiadora.

4.5 Caso os aluguéis mensais não sejam pagos rigorosamente no prazo mencionado no item **"4.2"** supra, serão acrescidos de multa moratória de **10% (dez por cento),** juros moratórios de **1% (um por cento)** ao mês e correção monetária.

Digitalizado com CamScanner

4.6 Despesas com o consumo de água e luz correrão por conta do **LOCATÁRIO sendo que estes deverão ser transferidos (obrigatoriamente) para o nome do LOCATÁRIO**

4.7 O LOCATÁRIO declara ter conhecimento de que, de posse do presente Instrumento, será obrigado a transferir ou pedir em seu nome, **junto à CEMIG e COPASA** a transferência da energia elétrica e da água, do imóvel ora locado, no ato da entrega das chaves, arcando com as eventuais despesas decorrentes, sob pena de, não o fazendo, incorrer em infração contratual.

4.8 O **LOCATÁRIO** declara estar ciente, que uma vez comunicado formalmente a data para a efetiva desocupação do imóvel, o mesmo devera ser entregues na data prevista, sem prorrogações, exceto, se a **LOCADORA** acordar com a **LOCATÁRIO,** formalmente, procedimento diverso.

5. DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES

O **LOCATÁRIO** declara expressamente, prazo de 15 dias para vistoria e, posteriormente, dar o acordo e/ou notificar a locadora com base na vistoria de entrada com fotos e apontamentos. Havendo vistoriado o imóvel objeto deste contrato e verificado encontrar-se na mais perfeita ordem e condição de uso e habitabilidade, quer no que se refere aos aparelhos e instalações gerais, quer no que diz respeito ao acabamento da construção; pintura nova apenas internamente da casa e pintura externa antiga em bom estado. Bem com, estando novas suas instalações elétricas e hidráulicas, em funcionamento, com aparelhos sanitários e de iluminação, vidraças, trincos, fechaduras com chaves, torneiras, pias, ralos, e demais acessórios novos e em perfeito estado de conservação, bem como, equipada com todas as lâmpadas, em todos os cômodos e, refletores externos. E ainda, equipada com filtro de água na varanda, de acordo com a **VISTORIA DE ENTRADA FOTOGRAFADA,** quando da entrega das chaves.

5.1 O **LOCATÁRIO** se compromete a devolver o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu (pintando apenas o interior do imóvel), ao findar-se ou pela rescisão da presente locação. A restituição do imóvel em tais condições, independente de qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, sendo o **LOCATÁRIO** responsável por todos os estragos que por ventura venham existir no imóvel, devendo ser reparados pelo **LOCATÁRIO,** ficando esta responsável pelo pagamento dos alugueis e encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, a qual somente poderá ser feita após a completa reparação dos estragos.

5.2 Para entrega das chaves do imóvel por ocasião do termino da locação, o **LOCATÁRIO,** obriga-se a notificar à **LOCADORA** dessa intenção com **30 (trinta)** dias de antecedência, para apuração de eventuais danos e sua reparação, assumindo o **LOCATÁRIO** a obrigação de indenizar a **LOCADORA,** cujo a quantia importará dívida líquida e certa constituindo direito à **LOCADORA** a cobrança executiva.

5.3 Fica acertado entre as partes, que o **LOCATÁRIO** se responsabiliza pela **pintura nova internamente** (paredes, teto, portas e batentes) do imóvel as

Digitalizado com CamScanner

suas expensas, por ocasião da devolução do mesmo e entrega das chaves, na mesma cor e padrão e marca de tinta conforme descrição abaixo:

- **Todos os tetos**: Tinta cor branca de marca Suvinil;
- **Paredes:** Tinta cor Gelo de marca Suvinil Semi Brilho;
- **Cozinha e banheiros:** Tinta Gelo Suvinil – Toque de Seda;
- **Exterior:** Tinta Suvinil – NÃO CONTEMPLADA POIS SE ENCONTRA EM BOM ESTADO.

5.4 Quanto à pintura, a **LOCADORA** deverá sempre ser consultada para que não haja alterações na cor e textura, prevalecendo sempre o gosto da **LOCADORA.**

5.5 O presente contrato somente será considerado rescindido mediante a assinatura do termo de entrega de chaves, respondendo o LOCATÁRIO por todas as obrigações contratuais até que o referido termo seja expressamente firmado pela LOCADORA.

5.6 Uma vez desocupado o imóvel, terá a **LOCADORA** até **03 (três)** dias para vistoriar as condições do mesmo e seus pertences, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação, integridade e limpeza, conforme item "**5**" supra, oportunidade em que será firmado o respectivo "Termo de Entrega de Chaves e Rescisão Contratual".

5.7 Necessitando o imóvel e/ou seus pertences de qualquer reparo ou substituição, o respectivo Termo de Entrega de Chaves e consequente rescisão do contrato somente será firmado pela **LOCADORA** após se verificarem o devido reparo e/ou substituição, que deverão ser feitas respeitando as mesmas marcas dos mesmos.

5.8 Se, a **LOCADORA** pela vistoria que fizerem constatarem qualquer defeito ou dano no imóvel, poderão recusar-se a receber as chaves até que o **LOCATÁRIO** reponha o imóvel nas condições em que o recebeu, correndo no período, aluguel e encargos da locação até que estejam plenamente satisfeitas todas as exigências do presente contrato.

5.9 O **LOCATÁRIO** ao entregar as chaves do imóvel, continuará responsável pelos pagamentos de quaisquer débitos referentes a impostos, taxas, água, luz e outros encargos, já lançados, ou que venham a ser lançados, relativos ao período de ocupação do imóvel, podendo a **LOCADORA** recusar o recebimento das chaves se o **LOCATÁRIO** se furtar ao cumprimento desta obrigação.

6. <u>DO USO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL</u>

O imóvel objeto deste contrato destina-se a fins estritamente residenciais, devendo ser usado para tal finalidade pelo **LOCATÁRIO**, sendo vedado o uso por terceiros, a qualquer título, mesmo sócio, colega, sublocatária e subarrendatário.

Obriga-se o **LOCATÁRIO** manter o imóvel e seus pertences em perfeito estado de funcionamento, conservação e limpeza, notadamente vidros, pintura, portas, puxadores, instalações elétricas e hidráulicas, nas mais perfeita ordem, em consonância como ora declara recebê-la, para assim os restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo

Digitalizado com CamScanner

incorporadas ao imóvel, conforme dispõe o artigo **35 da Lei nº 8.245/91**.

6.1 É estritamente proibido alterar os padrões legais de fornecimento de ENERGIA E ÁGUA.

6.2 O LOCATÁRIO se compromete a manter a piscina limpa, bem cuidada e com água. Bem como, manter o jardim bem conservado aparando a grama periodicamente. E, restituí-los assim como foi recebido na ocasião da entrega das chaves.

6.3 O LOCATÁRIO deve estar atendo à voltagem das tomadas 110v E 220v, disponíveis no imóvel, no momento das instalações de equipamentos, a fim de que não danifiquem eletrodoméstivos a serem instalados. Cabendo ao LOCATÁRIO, total responsabilidade, e caso isso ocorra, a LOCADORA não se responsabilizará, por quaisquer danos causados.

6.4 O LOCATÁRIO se responsabiliza pelo bom uso e manutenção da bomba do poço artesiano, assim como pela limpeza periódica (a cada 20 dias) do filtro de água do poço.

6.5 É de inteira responsabilida do LOCATÁRIO o uso adequado do motor da piscina. Caso ocorra danos a esse, tais como: estragos, paradas de funcionamento, queima e outros o LOCATÁRIO deve providenciar o conserto imediatamente. Deve restituí-lo em bom estado e em funcionamento assim como recebido. Bem como, é de inteira RESPONSABILIDADE do LOCATÀRIO todos e quaisquer acidentes, que por acaso ocorrerem, em função da presença e/ou uso da piscina.

6.6 O LOCATÁRIO não poderá modificar a disposição interna dos cômodos e nem a fachada ou qualquer parte externa ou interna do imóvel locado bem assim a qualidade e a cor da pintura interna e externa, cor e qualidade das portas, janelas e outros pertences, **sem o prévio consentimento por escrito à LOCADORA.**

6.7 Qualquer anormalidade que porventura venha surgir no imóvel, no que se refere à solidez da construção, deverá ser imediatamente comunicado à **LOCADORA** por escrito.

6.8 Caso o **LOCATÁRIO** não faça tal comunicação, a mesma declara que está ciente que se responsabiliza por eventuais consequências que resultarem de sua falta, durante o prazo do presente contrato.

7. DOS EVENTUAIS CONSERTOS OU REPOSIÇÕES NO IMÓVEL.

7.1 O LOCATÁRIO, em caso de reposição de peças ou equipamentos no imóvel, deve fazê-lo seguindo o mesmo modelo e marca das peças.

8. DAS BENFEITORIAS

O **LOCATÁRIO** só poderá introduzir no imóvel as benfeitorias que forem expressamente e por **escrito autorizada** pela **LOCADORA**, ficando desde já, convencionado entre as partes que uma vez realizadas estas benfeitorias, qualquer que seja a respectiva natureza, as mesmas ficarão incorporadas ao imóvel sem despesa alguma para a **LOCADORA.**

Digitalizado com CamScanner

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, levando em consideração inclusive que não estão em situação de premente necessidade e tem ampla experiência para cumprir todas as clausulas e condições que constituem seus direitos e obrigações constantes no presente instrumento.

12.1 O **LOCATÁRIO** declara, neste ato, ter pleno conhecimento de que o resgate de recibos posteriores não significa nem representa quitação de outras obrigações estipuladas no presente contrato não cobradas nas épocas certas, principalmente encargos fixados neste contrato.

12.2 Se, o **LOCADOR** admitir em benefício do **LOCATÁRIO**, qualquer atraso no pagamento do aluguel e demais despesas que lhe incumba ou no cumprimento de qualquer obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato.

13. DO FORO

Tudo o que for devido em razão deste contrato, será cobrado em Processo Executivo ou em ação apropriada, no foro da situação do imóvel, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde logo fica ajustada à verba honorária advocatícia em valor correspondente a **20% (vinte por cento)** sobre o valor do débito atualizado.
Na hipótese de ser necessária qualquer medida judicial, elegeu-se como Foro deste Contrato a Comarca de Frutal, Minas Gerais. E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em **02 (duas)** vias de igual teor e forma, na presença de 01 (uma) testemunha, que também o faz.

Frutal, 14 de outubro de 2024

1º TABELIONATO

Nilse Davanço

LOCADORA: Nilse Davanço
471.881.546-00

TEG UNIAO LOCACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:19887731000129

Assinado de forma digital por TEG UNIAO LOCACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:19887731000129
Dados: 2024.10.15 08:29:54 -04'00'

LOCATÁRIO: TEG UNIAO – LOCAÇÃO, SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA
19.887.731/0001-29

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Primeiro Tabelionato de Notas da Comarca de Frutal

Reconheço, por semelhança, sob assinatura(s) de NILSE DAVANÇO

Frutal/MG, 16/10/2024

CÓDIGO DE CONSULTA: ICF81669

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4516.1286.4803.5680

Quantidade de atos praticados: 1

Emolumentos: R$ 2,42 - Valor final: R$ 10,37 - ISS: R$ 0,15

Confirmação disponível no site https://selos.tjmg.jus.br/

Nº DA ETIQUETA ADA783938

1º TABELIONATO DE NOTAS FRUTAL MG ROGER ALVES DE BRITO ESCREVENTE

1º TABELIONATO DE NOTAS FRUTAL MG ROGER ALVES DE BRITO ESCREVENTE

Digitalizado com CamScanner